

1500602-86.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... materialidade dos delitos de roubo majorado vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº AT2609-1/2022 (fls. 21/26), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 29/30), pelo auto de avaliação (fls. 33/34) pelos autos de reconhecimento de pessoas (fls. 35/36), pelos autos de reconhecimento de objetos (fls. 37/38), pelos laudos periciais (fls. 147/151) e pelas demais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Tel. (11) 4330-1011 foi desligado definitivamente - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9580 - E-mail: saobernardo2cr@tjsp.jus.br

1500602-86.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500602-86.2022.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA e outro

G

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

JONATAS DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA e WELLINGTON JOSÉ DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, nas circunstâncias descritas na denúncia, previamente ajustados e com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo em face das vítimas L.P.F. e J.V.S., o aparelho celular iPhone SE, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente a L.P.F., e o aparelho celular iPhone 8, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente a J.V.S.

Recebida a denúncia (fls. 105/107), os acusados foram citados e ofereceram respostas à acusação às fls. 122/134 e 142.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 143/144).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas as 02 (duas) vítimas, 02 (duas) testemunhas comuns e 01 (uma) testemunha de defesa, bem como interrogados os acusados, por meio do sistema audiovisual, de acordo com o artigo 405, parágrafo

1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade dos delitos de roubo majorado vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº AT2609-1/2022 (fls. 21/26), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 29/30), pelo auto de avaliação (fls. 33/34) pelos autos de reconhecimento de pessoas (fls. 35/36), pelos autos de reconhecimento de objetos (fls. 37/38), pelos laudos periciais (fls. 147/151) e pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da confissão parcial do acusado Jonatas e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, os acusados permaneceram em silêncio (fls. 18/19).

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Jonatas confessou parcialmente a prática delitiva, relatando que, no dia dos fatos, praticou o assalto contra as ofendidas, mas em concurso com outro indivíduo e não com Wellington. Disse que, após, deixou seu comparsa, foi para casa e, depois, deu carona para Wellington e Juliana, quando acabaram abordados por policiais, ocasião em que conduzia o veículo. Relatou que apontou Wellington como coautor aos policiais, no momento da abordagem, por medo, informando que do roubo até o momento da detenção decorreu aproximadamente uma hora.

Por sua vez, o acusado Wellington, nesta audiência, negou a prática dos crimes, relatando que, no dia dos fatos, dormiu em um motel com sua namorada e, por volta das 11 horas foram ao Poupatempo, retornando às 15 horas e, em seguida, passou na casa de sua irmã e retornou a casa de Gislaine, na qual Juliana estava residindo, às 17 horas. afirmou que jantou no local e saiu às 18h40min, quando pegou carona e acabaram abordados.

Como dito, a confissão parcial do acusado Jonatas foi confirmada pelas demais provas produzidas no curso da instrução e a versão de Wellington foi totalmente desprestigiada.

A vítima J.V.S., em sede policial, reconheceu, com absoluta certeza, os acusados como sendo os autores do roubo, bem como o seu aparelho celular roubado, relatando que, na data dos fatos: "por volta das 18h40, estava em um ponto de ônibus juntamente com uma amiga, aguardando o coletivo para irem à escola. Em determinado momento, depararam com um veículo VW/FOX de cor vermelha que se aproximou de ambas, quando um indivíduo, de camisa, claro, gordo, trajando camisa vermelha, desembarcou do veículo e mostrou uma arma de fogo para as vítimas e determinou que elas não corressem e 'passassem' o aparelho celular. O outro indivíduo que estava na condução do veículo não desembarcou, sendo este moreno, de bigode, trajando camisa branca, contudo, foi possível visualizar perfeitamente seu rosto. Inicialmente a declarante não havia entregado o aparelho celular, pois não entendeu do que se tratava e não tinha visto a arma de fogo, pois esta teria sido apontada para a amiga. Posteriormente, quando percebeu se tratar de um roubo e tendo visto a arma, entregou seu aparelho celular (IPHONE 8 de cor preta). Após a subtração os indivíduos se evadiram sentido rumo ignorado. Antes dos indivíduos se evadirem foi possível visualizar a placa do automóvel, sendo DSO-2603. Que pediu a amiga para decorar alguns caracteres da placa, ficando a declarante na incumbência de decorar outra parte. Que se deslocaram para a residência da declarante e acionaram a polícia militar informando sobre os fatos. Além de informa à PM, a declarante informou ao namorado que possui no aparelho dele a localização compartilhada do aparelho celular da declarante e, por isso, passaram a fazer o rastreamento do aparelho, informando a localização à PM" (fls. 13/14).

Em juízo, reconheceu os acusados, dentre quatro indivíduos que lhe foram apresentados, e corroborou suas declarações prestadas em solo policial, confirmando o assalto praticado em concurso de pessoas. Informou que Jonatas desceu do veículo e exigiu a entrega de seu aparelho celular e do de sua amiga, indo embora no veículo conduzido pelo comparsa Wellington, o qual visualizou, visto que a porta ficou aberta. Contou que, em razão de localizador no seu aparelho, conseguiram encontrar o veículo e os assaltantes, sendo ambos os aparelhos recuperados.

A vítima L.P.F., em sede policial, reconheceu, com absoluta certeza, os acusados como sendo os autores do roubo, bem como o seu aparelho celular roubado, relatando que, na data dos fatos: "por volta das 18h40, estava em um ponto de ônibus juntamente com uma amiga, aguardando o coletivo para irem à escola. Em determinado momento, depararam com um veículo VW/FOX de cor vermelha que se aproximou de ambas, quando um indivíduo, de camisa clara, gordo, trajando camisa vermelha, desembarcou do veículo e mostrou uma arma de fogo para as vítimas e determinou que elas não corressem e 'passassem' o aparelho celular. O outro indivíduo que estava na condução do veículo não desembarcou, sendo este moreno, de bigode, trajando camisa branca, contudo, foi possível visualizar perfeitamente seu rosto. Inicialmente a declarante não havia entregado o aparelho celular, pois não entendeu do que se tratava e não tinha visto a arma de fogo, pois esta teria sido apontada para a amiga. Posteriormente, quando percebeu se tratar de um roubo e tendo visto a arma, entregou seu aparelho celular (IPHONE 8 de cor preta). Após a subtração os indivíduos se evadiram sentido rumo ignorado. Antes dos indivíduos se evadirem foi possível visualizar a placa do automóvel, sendo DSO-2603. Que pediu a amiga para decorar alguns caracteres da placa, ficando a declarante na incumbência de decorar outra parte. Que se deslocaram para a residência da declarante e acionaram a polícia militar informando sobre os fatos. Além de informa à PM, a declarante informou ao namorado que possui no aparelho dele a localização compartilhada do aparelho celular da declarante e, por isso, passaram a fazer o rastreamento do aparelho, informando a localização à PM. Posteriormente, os policiais militares conseguiram prender os indivíduos" (fls. 15/16).

Em juízo, da mesma forma, reconheceu os acusados, dentre quatro indivíduos que lhe foram apresentados, e confirmou suas declarações prestadas na fase extrajudicial, acrescentando que da hora do assalto até o momento em que os celulares foram recuperados decorreram cerca de vinte a trinta minutos.

A palavra das vítimas deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, em especial a confissão, ainda que parcial e de somente um dos acusados, e ausentes indicativos de incriminação injusta, não sendo possível acolher a tese de insuficiência de provas. Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235). A testemunha Fabrício, policial militar, em depoimento extrajudicial, relatou que, na data dos fatos: "por volta das 21h15, receberam informações via COPOM dando conta de roubo ocorrido na Rua Nicola Demarchi, próximo ao numeral 2000, bairro Parque Botujuru, São Bernardo do Campo. Na ocasião, dois indivíduos estando em um veículo VW/FOX de cor vermelha, abordaram duas transeuntes e anunciaram o roubo. Segundo informações um dos autores estava com uma arma na cintura e utilizando-se de grave ameaça, determinou que as vítimas permanecessem paradas e 'passassem' os telefones celulares, o que foi feito por ambas. Após a subtração, os indivíduos se evadiram sentido rumo ignorado. Foram informados ainda via COPOM de que um dos aparelhos celulares de uma das vítimas estava com o GPS ligado e informando a localização no bairro Estoril, nesta urbe. De posse das informações, os militares realizaram patrulhamento pelo local no intuito de localizar os indivíduos. No momento em que rastreavam pela Rua Cintra, nº 166, Rio Grande, São Bernardo do Campo, depararam com o referido veículo e decidiram realizar a abordagem. Quando da abordagem, verificaram que haviam 03 (três) indivíduos, os quais, foram identificados como WELLINGTON JOSÉ DA SILVA, JONATAS DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA e JULIANA CRISTINA SANTANA CAMARGO FRANÇA. Efetuada busca pessoal nos indivíduos do sexo masculino, nada de ilícito foi encontrado. Em parlamentação com os abordados, JONATAS informou que juntamente com WELLINGTON haviam cometido o roubo e que o simulacro de arma de fogo utilizado estava embaixo do banco do motorista e os aparelhos celulares subtraídos, estavam no console central do veículo. Ao se verificar a veracidade das informações, foram encontrados pelo SD PM MOURA, três aparelhos celulares no console central do veículo, sendo dois identificados como subtraídos, além de um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, o qual estava

embaixo do banco do motorista" (fls. 09/10).

Em juízo, confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial, esclarecendo como ocorreu a abordagem dos acusados, informando que Jonatas, na ocasião, admitiu a prática delitiva e apontou Wellington como seu comparsa. Atestou, ainda, que, do momento em que a informação foi irradiada até o da abordagem, decorreu tempo de cinco a dez minutos.

Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

A testemunha Gislaine, nesta audiência, alegou que é amiga de Wellington e que, no dia dos fatos, ele chegou em sua residência, onde também morava a namorada dele Juliana, por volta das 17 horas, saindo do local por volta das 18h ou 18h30min. Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações das vítimas, na fase extrajudicial e em juízo, e o depoimento da testemunha policial ouvida neste ato, além da própria confissão parcial do acusado Jonatas, que confirmaram as condutas descritas na denúncia e imputadas aos acusados.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoas inocentes, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziram as defesas qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos, sendo certo que a testemunha Gislaine ofertou depoimento impreciso e incompatível com as demais provas, especialmente o depoimento extrajudicial de Juliana (fls. 17), não afastando, assim, a prática dos crimes imputados a Wellington que foi reconhecido por ambas as vítima e imputado por seu comparsa no momento da abordagem.

Ante esses elementos, configurados os delitos de roubo majorado imputados aos acusados.

Houve parcial confissão judicial do acusado Jonatas, corroborada por prova idônea colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo a versão trazida pelo acusado Wellington totalmente desprestigiada na medida em que contraria todas as provas amealhadas.

Ao contrário do que sustentaram as defesas, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que os dois acusados foram reconhecidos pelas vítimas, em sede policial e em juízo, quando lhes foram apresentados quatro indivíduos, além de terem sido abordados pelos policiais militares no veículo usado para a prática do assalto e em poder da res furtiva e do simulacro de arma de fogo, minutos após a ação criminosa, o que foi confirmado pela prova oral produzida em juízo.

Não bastasse, o acusado Jonatas admitiu a prática dos fatos em concurso com Wellington aos policiais militares, o que ele próprio confirmou em seu interrogatório judicial, e em juízo, ainda que com outro comparsa, o que torna a autoria certa.

Ao contrário do que se pretendeu, a causa de aumento de pena do concurso de pessoas também está demonstrada, uma vez que as vítimas confirmaram a presença dos dois acusados no assalto.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que ambos atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas durante a execução.

Além disso, Wellington conduziu o veículo e Jonatas abordou as vítimas e, em seguida, fugiram juntos, situação que comprova concurso de vontades para a prática criminosa, revelando que estavam unidos pelo mesmo propósito.

Os delitos de roubo consumaram-se no momento em que as vítimas foram desapossadas de seus bens. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga dos acusados em poder dos telefones celulares das vítimas.

Inviável o reconhecimento de crime único, como sustentou a defesa do acusado Jonatas, sendo forçoso reconhecer que a prova produzida no transcorrer do processo

aponta para a hipótese contemplada no artigo 70 do Código Penal, ou seja, concurso formal. Isso porque comprovada a subtração de bens pertencentes a duas vítimas distintas, por ocasião do mesmo contexto fático, sendo atingidos os patrimônios das vítimas L.P.F. e J.V.S.

Registre-se que, pelas declarações colhidas em juízo, os patrimônios estavam bem delineados, já que cada uma das vítimas estava na posse de seu próprio aparelho celular.

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade dos delitos de roubo majorado, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, fixo-lhes a pena-base, no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Entendo não ser o caso de aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, uma vez que a confissão do acusado Jonatas não foi completa, sendo desmentida pelo relato das vítimas ouvidas em juízo, que apontaram Wellington como coautor do delito.

É o que ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

"A pena é atenuada quando o agente confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. Beneficia-se o autor do ilícito como estímulo à verdade processual, não se exigindo, como na lei anterior, que o ilícito seja de autoria ignorada ou imputada a outrem. Não basta, porém, a simples confissão para que se configure a atenuante; exige-se que ela seja espontânea, de iniciativa do autor do crime, e que seja completa e movida por um motivo moral, altruístico, demonstrando arrependimento." (in Código Penal Interpretado, ed. Atlas, 1999, pág. 372).

Reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Reconhecido o concurso formal, e em razão dos 02 (dois) delitos de roubo narrados na denúncia terem sido demonstrados em juízo, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

As penas pecuniárias foram somadas na forma determinada pelo artigo 72 do Código Penal.

Sem informações a respeito da situação econômica dos acusados, fixo o dia multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado em razão da gravidade do delito de roubo, que revela a desfaçatez e a periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando, especialmente quando praticado em concurso de pessoas.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar JONATAS DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA e WELLINGTON JOSÉ DA SILVA, qualificados nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Estando os acusados presos provisoriamente e, ainda, considerando a gravidade e a natureza do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório. Revendo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de "detração" do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu neste caso, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual do sentenciado, se necessário for.

Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 28 de junho de 2021.